

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 54/2545

พนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

โจทก์

นาย ธีระชัยหรือชัยหรือแอ๊ด สุทิน

จำเลย

นาย ธีระชัยหรือชัยหรือแอ๊ด สุทิน

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 8 ขอให้ศาลฎีกา
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

คำสั่ง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหา พฤติการณ์ในคดีซึ่งอุทธรณ์ร้ายแรงประกอบ
กับพิจารณาพยานหลักฐานที่โจทก์จำเลยนำสืบและศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษ
ประหารชีวิตจำเลย รวมทั้งจำเลยเคยหลบหนีการจับกุมมาแล้ว ในชั้นนี้หากจำเลยได้
รับการปล่อยตัวเชื่อว่าจำเลยน่าจะหลบหนีอีก จึงไม่สมควรอนุญาตให้ปล่อยจำเลย
ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 8 ไม่อนุญาตนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหา พฤติการณ์ในคดีซึ่งอุกอาจร้ายแรงประกอบ
กับพิจารณาพยานหลักฐานที่โจทก์จำเลยนำสืบและศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษ
ประหารชีวิตจำเลย รวมทั้งจำเลยเคยหลบหนีการจับกุมมาแล้ว ในชั้นนี้หากจำเลยได้
รับการปล่อยตัวเชื่อว่าจำเลยน่าจะหลบหนีอีก จึงไม่สมควรอนุญาตให้ปล่อยจำเลย
ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 8 ไม่อนุญาตนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ดวงมัลย์ ศิลปอาชา-สมชาย จุลนิติ-ชวลิต ตุลยสิงห์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>